

【별표2】 백년소상공인 지정취소 기준

위반 행위	근거 법조문	처분기준	
		1차 위반	2차 위반
1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	법 제16조의3 제1항제1호	지정취소	
2. 백년소상공인의 요건을 갖추지 아니하게 된 경우	법 제16조의3 제1항제2호	경고	지정취소
3. 부도, 폐업 또는 휴업 등으로 영업을 지속적으로 영위할 수 없다고 판단되는 경우	법 제16조의3 제1항제3호	경고	지정취소
4. 그 밖에 사회적 물의를 일으키는 경우 등으로서, 가. 백년소상공인 지정의 유효기간 내에 관계 법령에 따라 영업정지, 취소, 과징금 등 영업 관련 행정제재 처분을 받은 경우 1) 「식품위생법」, 「농수산물 원산지표시 등에 관한 법률」, 「식품 등의 표시광고에 관한 법률」 등 식품관련법 위반으로 과징금, 영업정지, 품목제조정지, 형사처벌 등에 준하는 영업관련 행정제재 처분을 받은 경우 2) 1)항 관련하여 경고, 시정명령, 시설개수명령, 과태료 등에 준하는 영업관련 행정처분을 받은 경우	법 제16조의3 제1항제4호	경고 경고 3차 위반 까지 경고	지정취소 지정취소 4차 위반시 지정취소
나. 백년소상공인 지정의 유효기간 내에 백년소상공인의 명단이 다음 어느 하나에 따라 공표된 경우 1) 「국세징수법」 제114조 및 「지방세징수법」 제11조에 따른 고액·상습채납자의 명단 공개 2) 「근로기준법」 제43조의2에 따른 체불사업주 명단 공개 3) 「산업안전보건법」 제10조에 따른 산업재해 발생 건수 등의 공표 4) 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제25조의4에 따른 상습법위반사업자 명단 공표		경고	지정취소
다. 백년소상공인 지정의 유효기간 내에 국민의 생명과 안전에 위해를 끼치는 등 사회적 물의로 백년소상공인의 사회적 명성에 중대한 손상이 발생한 경우		경고	지정취소